

Julius Grotendorst <agent.sozialamt.borken@gmail.com>

28. Mai 2026 um 17:37

An: agent.sozialamt.borken@gmail.com

Cc: agent.sozialamt.borken@gmail.com

Vorgangszeichen: HZL-2025-000537

Antragstellerin: Nadine Wenning, geb. 27.11.1989

Eingang Antrag: 28.05.2026, 10:57 Uhr

Vorgangsnummer: HzL-WBA-20260528-156

Leistungsart: Weiterbewilligung (3. Kapitel SGB XII)

Status der Vollständigkeitsprüfung: vollständig (alle geforderten Nachweise laut Knowledge-Check eingereicht; siehe „Geprüfte Unterlagen“).

Kurz(ergebnis) / Empfehlung:

- Anspruch dem Grunde nach: Besteht (vgl. § 27 SGB XII). Vorrang: Keine ersichtliche vorrangige Leistung (vgl. § 21 SGB XII); bestehende Bewilligung (Erstbewilligung 01.06.2025–31.05.2026) fortführen.
- Anspruch der Höhe nach: Vorläufige Fortführung der bisherigen Berechnung; Empfehlung: Bewilligung in bisheriger Höhe fortführen (Monatlicher Zahlbetrag: 327,50 €). Konfidenz: Hoch ($\geq 95\%$) (vgl. §§ 27a, 30, 31 SGB XII; §§ 82–84 SGB XII).

Berechnung (monatlich) — Bestand → Neu → Δ (EUR)

- Regelbedarf (3 Personen): 1.483,00 € → 1.483,00 € → 0,00 €
- Mehrbedarfe: 0,00 € → 0,00 € → 0,00 €
- Einmalige Bedarfe: 0,00 € → 0,00 € → 0,00 €
- Kaltmiete: 470,00 € → 470,00 € → 0,00 €
- Nebenkosten: 140,00 € → 140,00 € → 0,00 €
- Heizkosten (Vorauszahlung): 108,00 € → 108,00 € → 0,00 €
- Gesamtbedarf: 2.201,00 € → 2.201,00 € → 0,00 €
- Brutto-Einkommen (aktuell vor Absetzbeträgen): -1.887,00 € → -1.887,00 € → 0,00 €
- Absetzbare Versicherungen (anrechenbar): 13,50 € → 13,50 € → 0,00 €
- Anrechenbares Einkommen (bereinigt): -1.873,50 € → -1.873,50 € → 0,00 €
- Monatlicher Zahlbetrag: 327,50 € → 327,50 € → 0,00 €

(Grundlage: bestehender Bewilligungsbescheid und vorgelegte Kontoauszüge sowie Einkommensnachweise; rechtliche Grundlagen: §§ 27a, 30, 31, 82–84, 90 SGB XII.)

Rückforderung: keine (keine nachträglich festgestellte, anspruchsmindernde Änderung in den geprüften Unterlagen; vgl. §§ 45, 48, 50 SGB X).

Klärungsbedarf — Feststellungen mit Handlungsempfehlung (keine Fragen):

1) Vermieterbescheinigung (18.04.2026) nennt zusätzlich „Florian Krause“ als Mieter/mitvertraglich Beteiligten, obwohl im Antrag nur Nadine Wenning als antragstellende Person und die beiden Kinder genannt sind. Feststellung: Mögliche weitere volljährige Person im Haushalt; leistungsrelevante Folgen (Einkommensanrechnung, Bedarfsgemeinschaft, Änderung KdU) möglich. Handlungsempfehlung: Sachbearbeitung prüft, ob Aufnahme in Bedarfsgemeinschaft/Haushalt vorliegt und ob Einkommen/Freibeträge von Florian Krause anzurechnen sind (vgl. §§ 27, 82 ff. SGB XII).

2) Unterhaltsvorschuss 367,00 €/Monat ist im Einkommensnachweis (Sozialamt, Ausstellungsdatum 08.05.2026) aufgeführt, wird jedoch nicht auf den vorgelegten Kontoauszügen (Feb–Apr 2026) ersichtlich. Feststellung: Auszahlung könnte auf ein anderes Konto erfolgen. Handlungsempfehlung: Sachbearbeitung prüft Zahlungsweg; ggf. Nachforderung Kontoauszüge (3 Monate) des weiteren Kontos oder Kopie des Bewilligungsbescheids Unterhaltsvorschuss; Kindergeld/Unterhaltsvorschuss als einsatzpflichtiges Einkommen berücksichtigen (vgl. § 82

SGB XII; Knowledge-Vorgabe Kindergeld als Einkommen).

3) Antrag (Antragsdatenblatt) führt die Rechtsschutzversicherung (ARAG, 15,40 €/Monat) als absetzbaren Posten auf, der Erstbewilligungsbescheid (16.05.2025) weist die Rechtsschutzversicherung jedoch als nicht anrechenbar aus. Feststellung: Differenz zwischen Antrag und Bestandsentscheidung. Handlungsempfehlung: Fortführung der bisherigen Rechtsauffassung (Rechtsschutz nicht anrechnen), da Rechtsschutz üblicherweise nicht abzugsfähig ist; Hinweis an Sachbearbeitung zur Bestätigung/gegenprüfung (vgl. § 82 SGB XII, Arbeitshilfe Versicherungen).

4) Schwerbehindertenausweis (GdB 50, Ausstellungsdatum 25.09.2022) liegt vor. Feststellung: Möglicher Anspruch auf Mehrbedarf (vgl. § 30 SGB XII) bzw. Berücksichtigung behinderungsbedingter Aufwendungen. Handlungsempfehlung: Sachbearbeitung prüft, ob Mehrbedarf geltend zu machen ist.

Nicht anrechenbare Versicherungen / Posten (kurz begründet):

- Rechtsschutzversicherung (ARAG) 15,40 €/Monat — nicht anrechenbar (Erstbewilligung 16.05.2025 weist als nicht anrechenbar aus; rechtliche Grundlage: § 82 SGB XII und Verwaltungspraxis).

Unstimmigkeiten ohne unmittelbare Anspruchswirkung:

- Einkommensnachweis listet sowohl Kindergeld (500,00 €/Monat) als auch Unterhaltsvorschuss (367,00 €/Monat); beide Positionen sind plausibel, jedoch erfolgt die Unterhaltsvorschusszahlung offenbar nicht über das vorgelegte Konto (s. Klärungspunkt 2).

Ungewöhnliche Beobachtungen (kurze Einordnung):

- Warmwasserversorgung zentral (mit Warmwasser enthalten) — Heizkostenpauschale wird an Vermieter gezahlt; keine unmittelbare Folge für KdU, aber zu beachten bei Abrechnung und Angemessenheitsprüfung (vgl. Arbeitshilfe KdU/Heizung).

Geprüfte Unterlagen (Dateinamen):

- Antragsdatenblatt Wenning, Nadine.docx
- personalausweis.pdf
- mietbescheinigung_trennung.pdf
- einkommensnachweis.pdf
- kontoauszuege_wb.pdf
- versicherungspolice_weitere.pdf
- hzl_absetzbar_nachweis_Nadine_Wenning_Rechtsschutzversicherung (Versicherungsbescheinigung)
- Personenakte: erstbewilligungsbescheid.pdf
- Personenakte: kontoauszuege_personalakte.pdf
- Personenakte: versicherungspolice_haftpflicht.pdf
- Personenakte: versicherungspolice_hausrat.pdf
- Personenakte: bestattungsvorsorge_police.pdf
- Personenakte: schwerbehindertenausweis.pdf

Weitere Hinweise / Handlungsempfehlung zusammenfassend:

- Aufgrund der vorliegenden Unterlagen empfehle ich die Fortführung der Leistung in der bisherigen Höhe (327,50 €/Monat) ab 01.06.2026, Konfidenz: Hoch (≥95 %). Die unter „Klärungsbedarf“ genannten Feststellungen sind rechtlich relevant und sollten vor Abschluss der endgültigen Entscheidung geprüft werden; bei nachweislicher Anspruchsminderung rückwirkende Rückforderung (vgl. §§ 45, 48, 50 SGB X) beziffern.

Mit freundlichen Grüßen

KIAgent Hilfe zum Lebensunterhalt – Vorprüfung
(Stadt Borken)

Vorgangszeichen: HZL-2025-000537